

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: 922 /HĐ.MTĐT-NH/21.4.VX

V/v thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11, ngày 14/06/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các Nghị Định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại do Bộ Tài Nguyên & Môi Trường cấp ngày 22/01/2020 (cấp lần 02), mã số QLCTNH: 3-4-5-6.013.VX;

Căn cứ Hợp đồng số: 2085/HĐ.MTĐT-NH/2017.VX giữa Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Lâm Phát và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM v/v thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH;

Căn cứ Sở đăng ký chủ nguồn thải mã số QLCTNH :80.000573.T do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Long An cấp ngày 28 tháng 01 Năm 2021

Hôm nay, ngày 01 Tháng 02 năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY TNHH NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

Địa chỉ: Lô D2, Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Điện thoại: 0272.3779920

Mã số thuế: 1100676611

Đại diện: **DƯƠNG PHƯƠNG THẢO**

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

Địa chỉ: 42-44 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 0286 2950153

Fax: 38.296.680

Mã số thuế: 0300438813

Số tài khoản: 310 1000000 5651 - NHTMCP Đầu Tư & Phát triển VN_ CN TPHCM

Đại diện: Ông **NGUYỄN THANH SƠN**

Chức vụ: Phó Giám Đốc

(Căn cứ Giấy Ủy Quyền số 544/GUQ-MTĐT ngày 30/11/2020 của Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP.HCM)

Sau khi thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với các điều khoản và điều kiện sau :

ĐIỀU 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ

Bên B nhận thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Bên A.

1.1 Thời gian, địa điểm thu gom và xử lý chất thải nguy hại:

- Tần suất thu gom: 02 lần/năm

- Thời Gian thu gom: Bên A phải báo trước 72 giờ cho **Bộ phận phụ trách thu gom, chứng từ (Toàn: 028.62950153)** để có kế hoạch tiếp nhận

1.2 Địa điểm thu gom chất thải nguy hại: Lô D2, Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

1.3 Phương tiện vận chuyển: Xe chuyên dùng vận chuyển chất thải nguy hại đã được cấp phép theo giấy phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại do Tổng Cục Môi trường cấp ngày 22/01/2020 (cấp lần 02), mã số QLCTNH: 3-4-5-6.013.VX. (51C-09258; 54S-4626; 51D-413.31; 51D-505.66).



1.4 Đơn vị liên kết thực hiện: CÔNG TY TNHH TM DV MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT

Địa chỉ: 22/40, Đường số 21, Phường 08, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: 028.62950153

MST: 0307292088

1.5 Địa điểm xử lý: Nhà máy xử lý CTNH tại Đông Thạnh hoặc nhà máy Bình Hưng Hòa.

ĐIỀU 2 : ĐƠN GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý theo dạng khoán cụ thể như sau:

- Nếu tổng lượng chất thải bàn giao trong 01 năm ≤ 400 kg (trong đó bóng đèn ≤ 10 kg) hoặc bên A không giao chất thải thì Chi phí thu gom, vận chuyển & xử lý là **8.000.000 đồng/năm** (Tám triệu đồng trên năm)

- Nếu tổng lượng chất thải bàn giao trong 01 năm > 400 kg thì:

Tổng Giá trị hợp đồng = (Tổng lượng chất thải – 400kg) x Đơn giá xử lý + 8.000.000 Đồng

Bảng danh mục CTNH và đơn giá phát sinh (nếu có):

STT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại			Mã CTNH	Đơn giá (đồng/kg)
		Rắn	Lỏng	Bùn		
1	Bóng đèn huỳnh quang thải	x			16 01 06	40.000
2	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải		x		17 02 03	12.000
3	Than hoạt tính thải	x			12 01 04	12.000
4	Hộp mực in thải	x			08 02 04	12.000
5	Chất hấp thụ, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại	x			18 02 01	12.000
6	Bao bì cứng thải bằng nhựa	x			18 01 03	12.000
7	Bao bì mềm thải	x			18 01 01	12.000
8	Bùn thải có thành phần nguy hại			x	12 02 02	12.000
9	Bao bì chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật	x			14 01 05 14 01 06	12.000

Ghi chú:

- Mã CTNH ký hiệu theo Thông Tư số 36/2015 /TT-BTNMT.
- Dịch vụ này chưa bao gồm thuế GTGT 10%
- Khối lượng được hai bên ký xác nhận trên biên bản giao nhận CTNH và chứng từ CTNH mỗi lần thu gom.
- Trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh số lần thu gom nhiều hơn số lần thu gom được quy định tại Khoản 1.1 Điều 1 thì chi phí được tính như sau: Chi phí cho lần thu gom phát sinh = Tổng khối lượng chất thải của đợt thu gom phát sinh x đơn giá phát sinh từng loại chất thải quy định tại bảng danh mục + chi phí chuyển xe là **2.000.000 đồng** (Chưa bao gồm thuế 10%).

2.2 Phương thức thanh toán:

• Tiến độ thanh toán:

- Đợt 01: Bên A thanh toán cho bên B số tiền là: **4.400.000 đồng** (Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT 10% ngay sau khi hợp đồng được ký.
- Đợt 02: Bên A thanh toán cho bên B số tiền còn lại của hợp đồng và phần thuế GTGT 10% trên hóa đơn cộng với phần chi phí phát sinh (nếu có) sau khi bên B tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại lần 02 Bên A. [Chi phí phát sinh thêm được tính theo cách tính chi phí ở mục 2.1

• Phương thức thanh toán

- Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (phí chuyển khoản do bên A chi trả) vào tài khoản số:
 - ❖ Tên tài khoản: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM**
 - ❖ Số Tài khoản: **310 1000000 5651** - Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát triển VN_ CN TPHCM (BIDV).
 - ❖ Nội Dung: **Tên Đơn vị Chuyển tiền_Thanh toán đợt....._Số hóa đơn số.....hoặc Hợp đồng số.....**
- Thời gian thanh toán chậm nhất là 14 ngày từ khi bên A nhận hóa đơn do bên B phát hành. Nếu quá thời hạn trên mà Bên A không thanh toán cho Bên B khi đó Bên A phải thanh toán cho Bên B với mức lãi suất theo mức lãi suất tín dụng quá hạn của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tại thời điểm thanh toán.
- Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam đồng

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM 2 BÊN

- 3.1 Bên A phải cung cấp bản sao sổ chủ nguồn thải, **hoặc** công văn yêu cầu xử lý Chất thải nguy hại (dành cho chủ nguồn thải <600kg/năm) do Bên B yêu cầu.
- 3.2 Bên B phải cung cấp cho Bên A các hồ sơ pháp lý liên quan do Bên A yêu cầu.
- 3.3 Hai bên cùng ký vào chứng từ CTNH, Biên bản giao nhận trên mỗi chuyến.

Bên A:

1. Nơi chứa CTNH phải thuận tiện cho xe ra vào lấy CTNH, mỗi loại CTNH phải được bỏ sẵn vào phương tiện chứa CTNH riêng bảo đảm không để rơi vãi, rò rỉ ra bên ngoài, có dán tên, mã số CTNH và tên Chủ nguồn thải. Có trách nhiệm bảo quản thùng chứa CTNH thuê của Bên B (nếu có). Không được để lẫn các CTNH khác ngoài danh mục hợp đồng.
2. Xác nhận số lượng, khối lượng chuyển vận chuyển bằng cách ký vào chứng từ giao nhận CTNH và Biên bản giao nhận của bên B.
3. Thông báo cho bên B trước trong trường hợp khối lượng CTNH tăng để bên B có kế hoạch điều động phương tiện thu gom. Chi phí phát sinh bên A chịu.
4. Bên A chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu để lẫn CTNH không có trong danh mục CTNH của nội dung hợp đồng.
5. Nếu đến thời gian kết thúc hợp đồng mà Bên A không thực hiện bàn giao chất thải cho bên B thu gom, vận chuyển và xử lý thì bên A vẫn phải thanh toán đủ chi phí theo hợp đồng để làm cơ sở thực hiện hợp đồng.

Bên B:

1. Bảo đảm giải quyết toàn bộ lượng CTNH đúng như hợp đồng đã ký kết giữa 2 bên.
2. Bên B sẽ thu gom chất thải nguy hại của bên A đã được chứa trong thùng, vật chứa chuyên dụng hoặc trong các bao chứa chất thải nguy hại, sau đó vận chuyển đến nhà máy xử lý CTNH của bên B.
3. Bên B đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH của bên A theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
4. Trong trường hợp xe hư hỏng Bên B sẽ sắp xếp (bố trí) thay thế phương tiện để thu gom CTNH trong thời gian sớm nhất (48 giờ).
5. Bên B từ chối vận chuyển hoặc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A giao CTNH không đúng theo nội dung hợp đồng.

ĐIỀU 4: GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

4.1 Đối với bên A, trong trường hợp ngưng hoạt động hoặc lượng CTNH tăng quá nhiều, cần phải báo ngay cho bên B ngưng hoặc điều động thêm xe, thêm chuyên để giải quyết CTNH ngoài định kỳ đã được quy định ở Điều 1 (Điện thoại: 0286 2950 153).

4.2 Đối với bên B, trong trường hợp máy móc, phương tiện gặp sự cố bất thường, cần phải thông báo ngay cho bên A, và tìm biện pháp giải quyết kịp thời, không để CTNH ứ đọng làm ảnh hưởng vệ sinh, môi trường trong khu vực của bên A.

ĐIỀU 5: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

5.1 Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

5.2 Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp sẽ được thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

ĐIỀU 6: NGÔN NGỮ SỬ DỤNG:

Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1 Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đủ các điều khoản của Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có khó khăn trở ngại phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và 2 bên cùng có lợi. Nếu một trong hai bên có nhu cầu chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì bên có nhu cầu chấm dứt Hợp đồng phải thông báo đến bên còn lại bằng văn bản và nêu rõ lý do chính đáng trước 30 ngày. Nếu một trong hai bên hủy hợp đồng mà không báo trước thì phải chịu bồi thường 8% giá trị hợp đồng cho bên còn lại.

7.2 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022. Trong vòng 30 (Ba mươi) ngày trước khi hợp đồng hết hiệu lực, hai bên cùng thỏa thuận việc gia hạn hoặc thanh lý hợp đồng. Sau khi Hợp đồng hết hiệu lực, hai bên không đạt được thỏa thuận về việc gia hạn hoặc tái ký hợp đồng thì hợp đồng xem như tự thanh lý. Tuy nhiên, các nghĩa vụ theo Hợp đồng này mà hai bên còn cần phải thực hiện hoặc công nợ còn cần phải thanh toán sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Hợp đồng hết hiệu lực.

7.3 Sau khi ký hợp đồng trong thời hạn hợp đồng nếu bên A không giao CTNH cho bên B thì hợp đồng này sẽ tự thanh lý (số tiền thanh toán trước sẽ thuộc về bên B).

7.4 Bên A tuyệt đối không được sử dụng hợp đồng này để ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với các chủ nguồn thải, chủ vận chuyển và chủ xử lý khác.

7.5 Hợp đồng này được lập thành 06 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau bên A giữ 02 bản và bên B giữ 04 bản/. *K*

ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC

DƯƠNG PHƯƠNG THẢO
TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN BÊN B
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Sơn